

Órganos del Estado y Administración Pública

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Régimen especial de licitud pública, transparencia activa y deberes reforzados de seguridad.

01-12-2026 Vigencia plena Régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones aprox.	+50% Recargo Si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

Resumen ejecutivo

Lo esencial en 30 segundos

El Estado trata datos sin consentimiento por mandato legal, pero responde igual ante derechos ARSOP de los ciudadanos. Toda cesión de datos entre organismos exige proporcionalidad, finalidad acotada y publicación mensual de convenios en la web institucional. Art. 25: prohibición absoluta de tratamiento masivo de registros electrónicos de infracciones; su vulneración es gravísima. La sanción recae en la responsabilidad personal del Jefe Superior: suspensión de 5 a 15 días hábiles o multa deducible de remuneración. Se requiere DPO dentro de la dotación de funcionarios y capacitación obligatoria (el error humano es la causa #1 de brechas).

1. El régimen especial de licitud pública sin consentimiento

Bajo el Título IV de la Ley 21.719, los organismos de la Administración del Estado, municipios y ministerios cuentan con una base legal de licitud diferenciada: están facultados para tratar, comunicar y ceder datos personales para el cumplimiento de sus funciones legales y dentro de sus competencias, sin necesidad de requerir el consentimiento del titular. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de respetar de forma estricta los principios de la ley, las garantías del artículo 19 N° 4 de la Constitución, y la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de la información pública. La ausencia de requerimiento de consentimiento no exime a los organismos de responder en tiempo y forma a las solicitudes de derechos ARSOP de los ciudadanos ni de mantener medidas de seguridad técnicas reforzadas.

2. Reglas estrictas de comunicación, cesión y reporte mensual

La transferencia de datos personales entre organismos del Estado y con personas u organismos privados está sujeta a reglas estrictas de proporcionalidad y finalidad: Cesión limitada a funciones legales: la comunicación de bases de datos entre órganos públicos debe ser necesaria para el cumplimiento de las funciones del receptor y limitarse a un tratamiento específico, prohibiendo usos distintos. Retención acotada: el organismo receptor solo puede conservar los datos por el tiempo estrictamente necesario para la labor específica que justificó la transferencia. Publicación y transparencia mensual obligatoria: todos los servicios del Estado deben informar mensualmente, a través de su página web institucional, el listado de todos los convenios suscritos de cesión o transferencia de datos personales. Esta obligación será fiscalizada de manera directa por la Agencia (APDP).

3. Prohibición de tratamiento masivo de registros de infracciones

El artículo 25 de la ley establece una prohibición absoluta en el sector público: Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en los registros electrónicos de infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias que lleven los organismos públicos. La vulneración de esta prohibición está clasificada expresamente como infracción gravísima.

4. Responsabilidad personal del jefe superior del servicio

A diferencia del sector privado, en la administración pública la sanción pecuniaria no recae sobre el erario fiscal, para evitar el detrimento del presupuesto del Estado. En su lugar, el legislador ha consagrado la responsabilidad administrativa y personal de las máximas autoridades: En caso de incumplimiento de la ley, la Agencia o los tribunales podrán sancionar directamente al Jefe Superior del Servicio con la suspensión del cargo por un lapso de 5 a 15 días hábiles, o la aplicación de multas deducibles de su remuneración mensual.

Casos típicos del sector

Situación	Gravedad probable
Un servicio público comparte una base de beneficiarios con otro órgano mediante convenio, pero nunca lo publica en su web.	Grave
Un equipo interno propone cruzar registros disciplinarios de todos los funcionarios del ministerio para un «estudio».	Grave
Tras una filtración, se constata que el servicio nunca implementó controles de acceso pese a las alertas técnicas.	Grave

Régimen sancionatorio

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de implementación sectorial

1. Establecer la publicación mensual obligatoria de convenios de cesión de datos en el portal web
2. Configurar perfiles estrictos y logs de auditoría en registros electrónicos de infracciones para evitar
3. Implementar canales sencillos de solicitudes ciudadanas ARSOP con un SLA de respuesta de 30
4. Establecer el rol de Delegado de Protección de Datos (DPO) asignado a funcionarios de la dotación
5. Capacitar de forma obligatoria al personal administrativo para mitigar el error humano (causa #1 de

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico

Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.

Días 31–60 · Adecuación

Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.

Días 61–90 · Cultura y pruebas

Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿El Estado necesita consentimiento para tratar datos?

No: trata por mandato legal y dentro de sus competencias (función pública), pero responde igual ante derechos ARSOP de los ciudadanos.

¿Dónde deben publicarse los convenios de cesión?

En la página web institucional, con actualización mensual del listado completo de convenios vigentes.

¿Quién paga las multas del sector público?

No se aplican multas pecuniarias al erario: la sanción es administrativa y personal del Jefe Superior (suspensión o multa deducible).

¿Los ciudadanos pueden ejercer ARSOP contra un organismo?

Sí. El régimen especial no exime de responder solicitudes en 30 días ni de mantener seguridad reforzada. Levantar el inventario de todas las bases de datos públicas y registrar las actividades de tratamiento (RAT).

¿Qué rol cumple el DPO público?

Supervisa cumplimiento interno, gestiona canales de derechos y actúa de nexo ante la APDP; se asigna dentro de la dotación vigente.

Glosario esencial

Jefe Superior del Servicio

máxima autoridad del organismo; concentra la responsabilidad administrativa personal ante infracciones.

Cesión de datos

comunicación de bases entre organismos: limitada a funciones legales del receptor y con retención acotada.

Título IV

régimen especial de tratamiento por función pública que sustituye el consentimiento en el Estado.

Registro de infracciones

registros penales, civiles, administrativos o disciplinarios cuyo tratamiento masivo está prohibido (Art. 25).

Función pública

base de licitud que permite tratar datos para competencias legales, con deberes de transparencia y seguridad.

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (idNorma=1209272). Documento orientativo de trabajo; ante dudas específicas consultar siempre el texto vigente.